# 單元 8　社會規範與法律

公民與社會　重點筆記

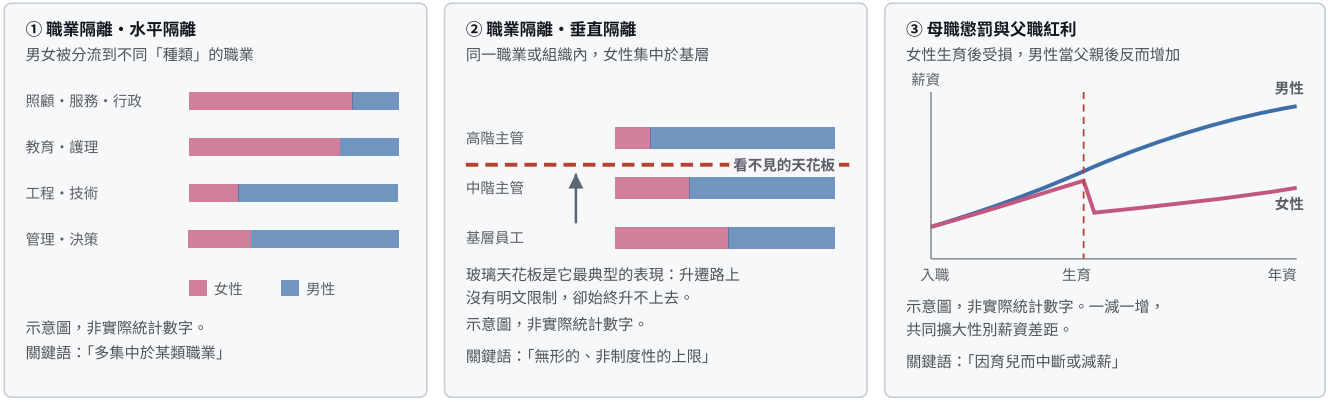
## 主題一　社會規範

### 一、社會規範的性質

- **定義與作用。**社會規範是社會中群體與組織對成員行為的共同期待，用來判斷成員行為是否合宜。作用有三：**形成社會控制**（約束成員行為）、**反映社會文化**（規範內容本身就是文化的展現）、**維持社會秩序**（讓互動有可預期性）。
- **四項特性**是近年最常被拿來當選項的一組敘述，要能分辨：
  ① 會影響個人的**自我認同**，也影響**資源分配**；
  ② 會因**不同時空背景**而有不同內涵；
  ③ 雖具**穩定性**，但受到挑戰時也會轉變；
  ④ 會**框限**個人追求，但**並未杜絕突破的空間**。
- **社會控制的分類是兩個獨立的軸。**依**來源**分為**內在控制**（規範已內化為良心與價值，自我約束）與**外在控制**（由他人或制度施加）；依**形式**分為**正式控制**（法律、校規等有明文依據與強制力，由專責機關執行）與**非正式控制**（輿論、嘲笑、排擠、讚許等，由家庭、同儕、社群施加）。兩軸會交錯：非正式控制本身仍屬外在控制，只是因為貫穿日常互動而較容易促成內化；正式控制能明確而快速地介入，但若未取得規範對象的認同，可能只停留在表面服從。
- **規範改變的原因：**社會生活型態變遷與價值轉變（如祭祀改用電子鞭炮，同時反映環保意識提升）、規範**目的不正當**（如種族隔離）、**手段無效或已有更好的手段**、**平等價值觀念提升**（如校園性別平權意識抬頭）。

### 二、社會規範與性別

**性別不平等的主要機制**　①②同屬職業隔離的兩種形式，考題多以情境敘述要求辨認




另有「玻璃電扶梯」：男性進入以女性為主的職業（如護理、幼教）反而升遷更快；「黏地板」：基層低薪職位難以向上流動。

- **來源。**傳統習俗與文化對性別角色的規定，如「男主外、女主內」「重男輕女」，形成**性別刻板印象**，個人在社會化過程中不斷學習並照著做，才被視為「正常」。
- **影響的三個層面。**① **性別偏見與刻板印象**：認定男性應承擔經濟責任、女性適合被照顧的角色；② **社會地位不平等**：如「男尊女卑」使女性難以取得同等地位；③ **資源分配不平等**：因掌握的資源較少，弱勢地位更被強化，甚至形成女性把不利處境視為理所當然的內化。
- **性少數群體。**性別氣質、性傾向與性別認同若不符主流期待，容易在群體中受到排斥或壓迫，這是規範壓迫最直接的表現。
- **解方：性別主流化。**政府在制定、執行、監測與評估**所有政策、計畫與法律**時都納入性別觀點，事先分析對不同性別的可能影響，使各種性別都能平等受益。我國推動的六大工具是**性別統計、性別分析、性別預算、性別影響評估、性別意識培力、性別平等專案小組運作**。它是通則性策略，與針對既有不利處境所採的**積極矯正措施**並行互補，不是彼此取代。

**相關重點**

性別題幾乎都是「先給一段社會情境、再問符合哪個概念」，術語多以選項形式出現，能辨認就能刷掉錯誤選項：「多集中於照顧、服務類工作」→ **水平職業隔離**；「同一行業裡升不上高階、卻找不到明文限制」→ **垂直職業隔離**，其典型表現就是**玻璃天花板**；「生育後薪資與升遷受損，男性當父親後卻不減反增」→ **母職懲罰**與**父職紅利**；「認為女生天生數理不好」→ **性別刻板印象**；「政策制定前先評估對不同性別的影響」→ **性別主流化**。
另外要注意近年常見的**跨科混考**：以性別刻板印象的情境去問「人力資本」等經濟概念，或以歷史材料（如布袋戲禁播）問性別氣質的規訓。

## 三、社會規範面臨的挑戰

- **生物科技。**代理孕母、人工生殖與基因技術帶來新的倫理與法律問題，爭議軸線是**身體自主與生育自由**對上**身體商品化與兒少最佳利益**，以及**科技上可行**不等於**倫理上正當**。法律面則要處理親權歸屬、契約效力與資訊揭露等問題。
- **資訊科技。**資訊倫理討論的是人們在資訊活動中應遵守的價值與行為準則。常用的分析架構是 1986 年提出的四大議題：**隱私權**（個人資料不被任意蒐集與利用）、**正確性**（不實或錯誤資訊造成損害時，誰該負責、如何填補）、**所有權**（資訊、資料庫與傳輸管道的歸屬與授權）、**可近性**（誰有機會取得與使用資訊）。要注意這四項成形於演算法治理出現之前，並未涵蓋演算法偏誤與透明性的問題。

**相關重點**

資訊倫理的考法一律是情境判讀，四個議題各有固定的觸發語：政府或企業蒐集、再利用個資而民眾難以察覺或撤回 → **隱私權**；不實資訊造成損害而要追究責任 → **正確性**；偏鄉網路與設備不足、線上教學參與有落差 → **可近性**（數位落差）。至於演算法推薦造成同溫層、訓練資料偏頗又不公開而無法監督，已超出這四項的原始範圍，屬於後來發展的**演算法偏誤與可歸責性**議題，同時牽動可近性與所有權，不宜單獨歸到正確性。至於「以基因資料交換健保給付」這類題目，考的是社會保險與資訊隱私之間的權衡。

# 主題二　法律

## 四、法律的基本概念

- **廣義的法律**泛指規範人類外在行為、具有強制力的社會生活規範，包含憲法、法律與行政機關頒布的命令。**狹義的法律**則專指《憲法》第 170 條所稱者——**經立法院通過、總統公布**的規範；其名稱依《中央法規標準法》第 2 條得定為**法、律、條例、通則**四種。命令的名稱則為規程、規則、細則、辦法、綱要、標準、準則。
  判別方式：看它是誰通過的。立法院通過、總統公布者才是狹義的法律；行政機關訂定的是命令，位階在法律之下。「條例」是法律（如《槍砲彈藥刀械管制條例》），「規則」「辦法」則是命令。

| 分類 | 區分方式與例子 |
| --- | --- |
| **公法與私法** | **公法**規範國家與人民之間的統治關係，或國家機關彼此的關係，如《刑法》、行政法規；**私法**規範私人之間對等的權利義務關係，如《民法》。判斷關鍵是**政府是不是在行使公權力**，而不是背分類學說 |
| **實體法與程序法** | **實體法**規定權利義務的內容（《民法》《刑法》）；**程序法**規定實現這些權利義務的方法與步驟（《民事訴訟法》《刑事訴訟法》）。同一部法律可能兼含兩者，分類看的是規範內容的性質而非法典名稱 |
| **普通法與特別法** | **普通法**適用於一般人、事、時、地；**特別法**只適用於特定範圍。例如勞雇之間的契約自由受《勞動基準法》限制，此時勞基法作為特別法優先於《民法》適用。要注意特別法優於普通法的效力，比「後法優於前法」更優先——普通法後來修正，仍應優先適用特別法 |

## 五、法律位階與適用原則

**法律位階、法律優位與法律保留**　　近年公民法律題最常考的一組概念

**法律優位**
下位階不得牴觸上位階，牴觸者無效。

命令牴觸法律，法官於個案得逕行拒絕適用；但法官認為法律違憲，不得自行拒絕適用，須聲請憲法法庭宣告違憲。




**法律保留**
涉及人民權利義務的重要事項，須有法律或法律明確授權的命令為依據。密度分四層（釋字 443 號）：
憲法保留（人身自由核心）
絕對保留（剝奪生命、限制人身自由，須以法律規定）
相對保留（其他權利限制，得授權命令，授權須明確）
細節性、技術性事項可逕以命令定之。

自治條例由地方立法機關通過，位階在中央法律與法規命令之下；自治規則由地方行政機關訂定，又低於自治條例。

**兩個原則怎麼分**
法律優位問「有沒有牴觸上位規範」；
法律保留問「有沒有法律授權可以做」。
給付行政若涉及公共利益重大事項，同樣受法律保留拘束，並非只有干涉行政才適用。

**適用上的三條規則**
特別法優於普通法（中央法規標準法 § 16）：民法↔勞基法、消保法；
普通法後來修正，仍優先適用特別法。
新舊法：實體從舊、程序從新；刑法採罪刑法定，行為後法律有利於行為人者從輕。審理順序：程序不合，實體不究。

### 相關重點

**法律保留**與**法律優位**是這一單元法律部分出現頻率最高的一組概念，判別方式是問問題的方向不同：
政府做了限制人民權利、課予人民義務的事（**干涉行政**），卻找不到法律或法律明確授權作為依據 → 違反**法律保留**。例如市政府為迫使居民遷出而逕自斷水。
下位階規範的內容和上位階牴觸 → 違反**法律優位**。例如地方自治條例牴觸中央法律而被函告無效，或行政機關逕以行政命令廢止人民團體資格。
另外要記得**罪刑法定**與**法律不溯及既往**：行為當時法律沒有處罰規定，事後修法不得回頭處罰；但行為後的法律若**有利於行為人**，則適用最有利於行為人的法律（**從舊從輕**）——不溯及既往禁止的是不利益的溯及。

## 六、法律的制定與正當程序

**法律的制定程序**　　大考考的是「正當程序」的精神；流程細節近年未曾入題，看懂即可

| 提　案 | 一讀會 | 委員會審查 | 二讀會 | 三讀會 | 公布・施行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府案：行政院（憲法 § 58）、司法院（釋字175）、考試院（憲法 § 87）、監察院（釋字3）<br>委員案：法律案須 15 人連署<br>黨團提案：不受連署限制<br>人民請願案經審查亦可成議案 | 先送程序委員會，提報院會朗讀標題後交付委員會審查。<br>經出席委員提議、20 人以上連署或附議並表決通過者，得逕付二讀。 | 逐案詢答，得舉行公聽會，可決議修正、退回或不予審議。<br>審查完竣後提報院會討論。 | 先廣泛討論，再依次或逐條提付討論。廣泛討論後經 15 人以上連署或附議並表決通過，得將全案重付審查或撤銷。<br>黨團協商多在此完成，是實務上最關鍵的階段。 | 於二讀之下次會議行之，經 15 人以上連署或附議並表決通過，得繼續進行三讀。<br>除發現內容互相牴觸，或與憲法、其他法律牴觸外，祇得為文字之修正，全案付表決。 | 移送總統及行政院；總統應於收到後 10 日內公布（憲法 § 72），並經行政院院長副署。<br>定有施行日期者依其規定；明定自公布日施行者，自公布之日起算至第 3 日發生效力。 |

**正當程序：實際的考點**
遵守議事規則，不因人設事。
充分討論並讓反對意見有表達機會，不排除異議。
審議結果資訊公開，協商結論宣讀後刊登公報。
涉及爭議的法案更須落實審議，而非逕付表決。

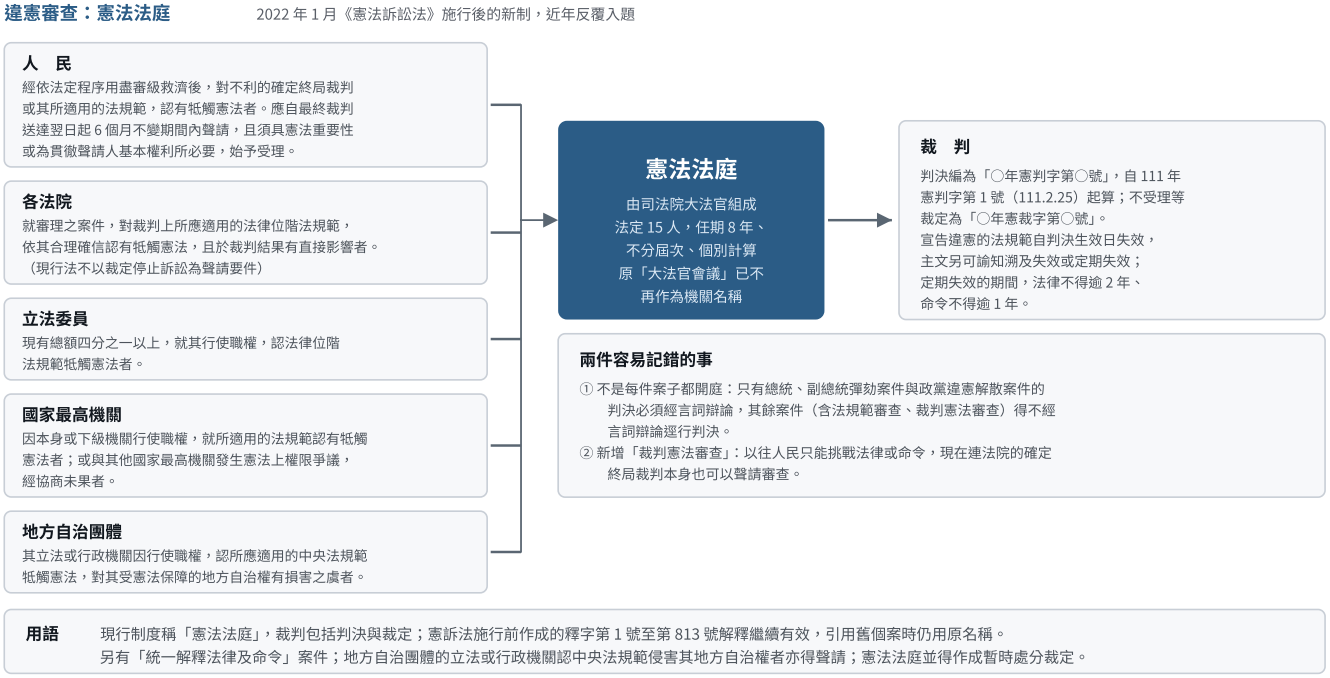
題目常寫「應依既有立法程序落實正當程序」，要選的就是上述四項，不是背流程順序。

法律的修正與廢止依相同程序辦理；定有施行期限者，期滿當然廢止，僅由主管機關公告。

**覆議與復議**
覆議：行政院對立法院決議之法律案、預算案、條約案認窒礙難行，得經總統核可，於決議案送達 10 日內移請覆議。立法院應於送達 15 日內作成決議；休會期間應於 7 日內自行集會，並於開議 15 日內作成決議。逾期未議決者，原決議失效。經全體立法委員二分之一以上維持原案，行政院院長應即接受該決議。（憲法增修條文 § 3）
復議：立法院對自己先前的決議（通過或否決皆可）重新表決。動議人須為原案議決時的出席委員且未曾發言反對，須具不同理由，並有 20 人以上連署或附議，於原案表決後下次院會散會前提出。與行政院無關。

- **民主國**強調主權在民，國家的統治行為必須來自人民的授權；**法治國**強調國家權力的行使必須有法律依據，且法律本身的內容也要正當（實質正當），不能只滿足形式要件。兩者合起來才是現代法治的完整意思。
- **人民促成立法的途徑：**提出**公民投票**創制法律或自治條例的**立法原則**、向立法院**請願**（經有關委員會審查認定後可成為議案）、向行政機關**陳情**、透過團體**遊說**。四者之中只有公民投票通過後對政府產生法定**拘束力**：行政機關應於三個月內研擬提案送立法機關，立法機關應於下一會期休會前完成審議，且經創制的立法原則立法機關不得變更、該法律施行後兩年內不得修正或廢止。但公投本身並不直接成為法律，仍須經立法程序。
- 法律的修正與廢止，由原本有權制定的機關依相同程序辦理；但定有施行期限者，期滿當然廢止，僅由主管機關公告。

## 七、法律的解釋與違憲審查




- **為什麼需要解釋。**法律用語常有不確定性（如《刑法》的「公然侮辱」，憲法法庭即以合憲性限縮的方式，要求在個案脈絡下權衡言論自由與名譽權），不同機關對同一條文可能見解不同，社會變遷也會使原有規定的適用產生疑義，因此需要有權機關作成統一的解釋。
- **有權解釋的機關：立法解釋**（立法機關在法律條文中直接定義用語）、**行政解釋**（行政機關就執行法律所涉及的疑義所作的解釋）、**司法解釋**（法院於個案中的解釋，以及憲法法庭的違憲審查）。
- **解釋的方法：文義解釋**（不得逾越法律文義可能的範圍，以免以解釋取代立法）、**體系解釋**、**歷史解釋**、**目的解釋**，以及作為界限的**合憲性解釋**——數種解釋都說得通時，應選擇不牴觸憲法的那一種。
- **另外幾項常一起考、但性質不同的原則**，它們屬於法律適用或行政行為的要求，不是解釋方法：**誠實信用與信賴保護**（行政程序法）、**禁止權利濫用**（民法，權利行使不得以損害他人為主要目的）、**法律明確性與授權明確性**（規定本身要具體清楚，讓人民能預見行為的後果）。

> **相關重點**
>
> **明確性原則**近兩年連續入題，其中一年還是要自己寫出原則名稱的非選題，觸發語很固定：「授權或處罰的範圍不夠具體清楚」「人民無法預見行為的後果」「主管機關認定有嫌疑即得處罰」。看到這類敘述就寫明確性原則，不要和比例原則混淆——比例原則問的是手段與目的之間是否相當，明確性原則問的是規定本身講不講得清楚。
>
> 用語上也要更新：現行制度稱**憲法法庭**，其**裁判包括判決與裁定**——判決編為「○年憲判字第○號」，不受理等裁定編為「○年憲裁字第○號」；實務上多數人民聲請案是以裁定不受理終結。2022 年以前作成的**釋字第 1 號至第 813 號解釋**繼續有效，引用舊個案時仍用原名稱，但「大法官會議」已不再作為現行機關的名稱。